

한국전력공사 상임감사위원

권고

제 목 [17] 계약집행 관리방안 마련 권고

소 관 부 서 한전FMS(주)

조 치 부 서 한전FMS(주)

내 용

1. 업무 개요

한전FMS(주)는 「구매계약업무 절차서」와 「직무권한 내칙」에 따라 계약 관련업무를 수행하고 있으며, 감사대상기간 동안 추정가격 1천만 원 이상 계약을 113건(구매 31건, 용역 82건, 공사 0건) 체결하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

한전FMS(주)의 「구매계약업무 절차서³⁶⁾(’23. 7. 24. 제정)」 제6조에 따르면 본사 및 지사에서 요청하는 1천만 원 이상 구입물자는 본사 계약담당부서에서 처리하며, 계약요청부서는 구매품목의 특성 및 구매여건을 감안하여 제한경쟁, 수의계약 등 제반 계약방법을 결정하고 낙찰자 결정방법, 대금지급 등에 관한 사항과 중소기업자간 경쟁입찰 대상 물품여부(www.smpp.go.kr³⁷⁾) 등 검토사항을 포함한 구매 계획서³⁸⁾를 작성하여 계약담당부서에 요청하여야 한다.

36) 「계약규정」은 별도로 제정하지 않아 공사, 용역 계약에 대한 관련 규정이 부재한 상태이며 ’23. 7. 24. 이전에는 「물품 구매 업무 절차(’22. 8. 5.)」에 따라 소모품(물품 제조 등에 해당하지 않음) 구매 업무를 수행하였음

37) 중소기업제품 공공구매 종합정보망을 말하며, 공공기관 입찰 참여자격 정보 제공 등을 지원하고 있음

38) 동 절차서에는 추정가격, 품명, 규격, 수량 등만 명시되어 있고 견적 등 예정가격 산출 방법에 관한 사항은 부재함

한전FMS(주)의 「직무권한 내칙('22. 3. 31. 개정)」에 따르면 본사 및 지사 직무 권한으로 구분되어 있고 계약과 관련하여 지사는 소모품 구입 등 일상경비 집행만 명시되어 있으며 공사, 용역 및 구매계약의 권한은 본사로 되어 있다.

따라서 본사 및 지사의 1천만 원 이상 구입물자에 대해서는 관련 규정에 따라 계약요청부서는 낙찰자 결정방법 등이 포함된 구매계획서를 작성하여 계약담당 부서로 요청하여야 하고 본사 계약담당부서는 구매계획서를 검토한 후 입찰, 계약 등의 업무를 처리할 필요가 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. 「계약규정」 제정 권고

한전FMS(주)에서 계약 체결한 113건을 확인해 본 결과, 구매계약 27건³⁹⁾에 대해서는 「구매계약업무 절차서」에 따라 업무를 수행하였으나 용역계약 82건은 관련 규정이 부재하였고 이와 관련하여 한전FMS(주)는 조달청 규정, 「기획재정부 계약예규」 등을 참고하여 입찰 및 계약 업무를 수행한 것으로 확인되었다.

이와 같이 한전FMS(주)는 감사일 현재까지 「구매계약업무 절차서」만 제정하여 활용 중이며 공사 및 용역계약 업무에 대해서는 별도 「계약규정」 없이 업무를 처리하고 있었다.⁴⁰⁾

39) 31건 중 4건은 「구매계약업무 절차서」 제정 이전에 계약을 체결하였음

40) 2022년 종합감사 시 경쟁입찰 계약을 위해 「계약규정」 제정을 검토하도록 권고한 바 있음

특히 한전FMS(주)는 2023년 12월 28일 “계약업무 관련 사규 제정 계획(안)”을 내부품의(아래 [표1] 참조)하여 한전 전자조달시스템(SRM) 도입 시기를 고려하여 2024년 10월 중 「계약규정」 제정을 추진하였음에도 감사일 현재까지 「계약 규정」을 제정하지 않았다.

[표1] 계약업무 관련 사규 제정 계획(안)(’23. 12. 28. 내부품의)

익명처리

1. 배경 및 목적

- 효율적 예산 운용 및 적기조달을 위한 계약업무 관련 사규 제정
 - 전년도 한전의 종합감사 수검 결과, 지적된 행정상 조치(권고)의 이행계획

2. 추진개요

- 추진일정 : '24년 하반기 추진
- 사 유 : 전자조달시스템(SRM) 도입 시기 고려하여 사규 제정 필요
- 추진내용 : 계약업무 관련 사규(계약규정) 제정
- 주요내용 : 계약의 종류에 따른 세부기준 및 절차 등

< 계약업무 관련 사규(계약규정) 구성(안) >

구 분	주요 내용	비 고
계약절차	• 계약의 방법과 세부 절차 등 • 계약의 투명성 및 효율적인 절차 수립 방향	
계약형태 및 계약방법	• 계약형태 및 계약방법의 구분 • 계약 경쟁방법별 세부 운영기준 등	
기타사항	• 사후 관리 절차를 위한 구매계약업무 절차서 등 준수 여부 점검 및 향후 추가 수립 내용 검토	

3. 추진일정

- 계약규정 내용 검토 : ~ '24. 8월
- 계약규정 제정 : '24. 10월 중
- 추가 수립 내용 검토 : '24. 12월 중

그러나 「계약규정」은 회사 차원에서 계약 업무에 대한 프로세스를 정립하여 표준화하고 각 단계별로 권한을 정하여 내부통제를 시행함으로써 입찰과 계약 등 분쟁 발생에 대한 책임 소재를 명확화하고 법적 분쟁 시 회사와 담당자를 보호하는 근거가 되기 때문에 우선적으로 제정해야 할 규정이라고 판단된다.

또한 한전FMS(주)에서 제정한 「구매계약업무 절차서」의 경우 필수적으로 포함되어야 할 가격조사에 관한 사항을 명시하지 않아 이를 보완할 필요가 있다.

나. 내부 계약의뢰 절차 준수 권고

추정가격 1천만 원 이상 용역 82건 중 78건⁴¹⁾은 한전FMS(주)의 「직무권한 내칙」에 따라 계약을 수행할 수 없는 계약요청부서(본사 26건, 지사 52건)에서 수의계약을 체결한 것이 확인되었다.

그러나 수의계약은 단일 업체와 계약하는 방식으로 유착관계가 발생할 가능성이 있으며 계약서에 반드시 포함되어야 할 조항이 반영되지 못하거나 회사에 불리한 독소 조항이 포함되는 리스크가 생길 수 있기 때문에 해당 업체만이 수행할 수 있는지, 관련 법령을 충족하는지 등 수의계약 사유 적정성에 대해 계약담당 부서에서 확인 할 필요가 있다고 판단된다.

또한 실무부서에서 수의계약을 추진할 경우 업무처리의 신속성을 위해 계약을 체결하기 전에 용역을 착수하거나 다른 기관으로부터 부정당업자 제재를 받아 계약을 체결할 수 없는 업체와 계약을 체결하는 등의 문제가 발생할 수 있으며 수의계약 요건을 맞추기 위해 해당 업체로부터 형식적인 비교 견적서를 수취하는 등 예산 검토가 부실해질 수 있는 위험이 있다고 판단된다.

그리고 계약담당부서에서 체결한 계약건에 대해서는 지체상금 여부, 하자보증서 수취 등 계약담당자의 검토를 거쳐 대금이 지급될 필요가 있으므로 계약담당부서에서 회계전표를 작성할 필요가 있다.

41) 82건 중 4건은 계약담당부서에서 경쟁입찰(SRM, 누리장터)로 추진되었음

다. 판로지원법 준수 및 견적서 수취 개선 권고

한전FMS(주)가 체결한 왁스청소 용역계약 33건을 확인해 본 결과, 왁스 등을 포함한 건물 청소 용역은 「판로지원법⁴²⁾」 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 따라 중소기업자간 경쟁제품⁴³⁾에 해당함에도 33건 전부 견적 최저가를 제시한 업체와 수의계약으로 체결하였다.

그러나 한전FMS(주)의 경우 용역에 관한 별도 계약규정은 부재하였으나 「구매계약업무 절차서」에 의하면 구매계획서 작성 시 중소기업자간 경쟁입찰 대상 물품 여부를 확인하도록 하고 있으므로 왁스청소 용역 발주 시에도 이에 준하여 「판로지원법」을 준수할 필요가 있다고 판단된다.

더욱이 한전FMS(주)는 왁스청소 용역 33건에 대해 수의계약 근거로 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 소기업, 소상공인과 체결하는 용역 계약에 해당한다고 소명하였으나, 확인 결과 33건 중 11건은 중소기업 확인서를 수취하지 않고 계약을 체결한 것이 확인되었다.

그리고 한전FMS(주)가 체결한 예초 용역계약 19건을 확인해 본 결과, 한전FMS(주) □♣♠지사(14건), ►▼◆지사(4건), ◀▣▽지사(1건)에서 수의계약으로 체결하였고, 다음 [표2]와 같이 □♣♠지사의 경우⁴⁴⁾ 원가계산에 의한 방식으로 견적서를 수취하였는데 서로 다른 제비율이 적용되어 견적서 간 비교가 어려웠음

42) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」

43) 중소기업자로서 직접생산증명서(세부품명: 건물청소서비스)를 소지한 업체를 대상으로 발주하여야 함

44) ►▼◆지사와 □♣♠지사의 경우 견적서를 확인한 결과, 원가계산에 의한 방식이 아닌 1㎡ 당 원가를 적용하였음

에도 불구하고 수기 방식으로 복수예비가격을 추첨하여 예정가격에 제일 근접한 금액을 제시한 업체를 선정하였다.

그 결과 최저가를 제시한 C업체(21,525,000원)가 아닌 A업체(22,500,000원)가 낙찰되었는데, 예산 낭비의 우려가 있으므로 업무처리시 유의할 필요가 있다.

[표2] 예초 용역 관련 견적서 수취 내역('24. 8월, □♣♠지사)

A업체 (낙찰)

견적가격 : 22,500,000원
간접노무비율 : 13.7%
산재보험료율 : 3.56%

순공	직접노무비	4	17,102,740		
	간접노무비	5	2,343,075	13.7%	4×0.137
	비소계	8	19,445,815		$(4 + 5)$
	산출경비	6	0		
	산재보험료	7	692,271	3.56%	$B \times 0.0356$

B업체

견적가격 : 21,636,364원
간접노무비율 : 미계상
산재보험료율 : 3.7%

구분	구리	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계	
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
1. 노무비											
노무비(여)		109	인		-	120,000	13,080,000		-	120,000	13,080,000
노무비(남)		20	인		-	250,000	5,000,000		-	250,000	5,000,000
노무비 합계					-		18,080,000		-		18,080,000
2. 경비											
산재보험료		3.7	%								668,960
기타경비		4.0	%								723,200
경비합계											1,392,160

C업체

견적가격 : 21,525,000원
간접노무비율 : 1.7%
산재보험료율 : 0.6%

품명	구리	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계	
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
1) 재료비	42.021m2	%	1.4		200,000						200,000
소 계											200,000
2) 노무비											
직접노무비		원	152			130,000				130,000	19,760,000
간접노무비		%	1.7								250,000
소 계											20,010,000
3) 경비											
산재보험		%	0.6								150,000
기타경비 (작량완충)		대	5					100,000	500,000	100,000	500,000

향후 왁스청소 용역 계약 발주 시에는 수의계약 사유를 철저히 확인하고, 예초 용역은 원가계산에 의한 방식으로 설계 시 설계 기준을 통일하여 전 지사가 동일한 기준으로 예정가격을 산출할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

한전FMS(주)는 「계약규정」을 제정하고 「판로지원법」을 준수할 필요가 있으며 예초 용역과 관련하여 통일된 견적 기준이 필요하다고 답변하였다.

개선할 사항

한전FMS(주) 사장은 계약집행 시 관련 법령과 내부 기준을 준수하고 예산이 낭비되지 않도록 관리방안 마련에 대한 검토가 필요하며, 한전FMS(주)의 「계약규정」을 제정하는 것과 「구매계약업무 절차서」를 개정하는 것에 대한 검토가 필요합니다.(권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
17	권 고	-	-	한전FMS(주)	한전FMS(주)